

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1925/2532

นายวุฒิชัย ศรีสินธุ์ชัย กับพวก.  
นายผดุงศักดิ์ เณลิมวิบูลย์ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 207

พนักงานเดินหมานำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้จำเลยที่ 2 ยัง  
ภูมิสำเนาของจำเลยที่ 2 แต่ผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ออกไปธุระนอกบ้าน ไม่มีผู้ใด  
ยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทนจำเลยที่ 2 ดังนี้ มิใช่กรณีที่จะลงโฆษณา  
ทางหนังสือพิมพ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 และจำเลย  
ที่ 2 มีสิทธิขอให้พิจารณาใหม่.

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสามเป็น  
เงิน ๕๑,๓๖๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๕๑,๓๖๐ บาท  
พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาใหม่

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว่า เมื่อโจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ ๒ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ ๒ ไม่ได้ เพราะไม่มีบุคคลใดยินยอมรับหมายไว้แทน โดยผู้จัดการของจำเลยที่ ๒ ออกไปธุระข้างนอก ศาลจะสั่งให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยการลงโทษทางหนังสือพิมพ์ตามที่โจทก์ขอได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ได้ความตามรายงานการเดินทางหมายฉบับลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๘ ว่า พนักงานเดินทางหมายได้นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งยังบ้านเลขที่ ๑๕/๑ ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงลาดยาว เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ครั้นถึงสถานที่ดังกล่าวไม่พบผู้จัดการของจำเลยที่ ๒ คงพบแต่ชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ ๖๐ ปีแจ้งว่าจำเลยที่ ๒ (น่าจะเป็นผู้จัดการของจำเลยที่ ๒) ออกไปธุระข้างนอก และไม่ยินยอมรับหมายไว้แทน จึงส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ ๒ ไม่ได้ และได้ความตามที่พนักงานเดินทางหมายบันทึกไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานฉบับดังกล่าวว่า ที่อยู่ของจำเลยที่ ๒ เป็นโรงงานเปปซี่ อาคารตึก ๒ ชั้นอยู่ริมถนนใกล้เคียงกองบัญชาการตำรวจภูธร ๑ กับปรากฏตามภาพถ่ายหมาย ล.๑ และ ล.๒ ซึ่งจำเลยที่ ๒ อ้างในชั้นได้สวนว่า สำนักทำการทำงานของจำเลยที่ ๒ อยู่ริมถนน มีชื่อบริษัทจำเลยที่ ๒ ติดตั้งไว้ทางด้านหน้าอาคาร โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ถนัดชัดเจนถึงแม้จะมองจากระยะไกล จึงรังพึงได้ว่า จำเลยที่ ๒ มีภูมิลำเนาหรือสำนักทำงานเป็นหลักแหล่งแน่นอนอยู่ ณ สถานที่ดังกล่าว มิใช่กรณีที่จะลงโฆษณาทาง

หนังสือพิมพ์ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๗๙ ได้  
ฉะนั้น การที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์จึงไม่ชอบและจะ  
ถือว่าจำเลยที่ ๒ ทราบประกาศการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยผลของ  
กฎหมายแล้วไม่ได้ จำเลยที่ ๒ มีสิทธิยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่..."

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทรศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |